

1513507-80.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156975/2022 - 89º

D.P. JARDIM TABOAO, 25465433 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2156975 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2156975 - 34º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513507-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513507-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156975/2022 - 89º

D.P. JARDIM TABOAO, 25465433 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2156975 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2156975 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Réu e Indiciado:

TRÊS INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

Apresentada denúncia (fls. 165/168), posteriormente aditada (fls. 325/329), em que OTÁVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS e MATHEUS HENRIQUE SOUZA LEMOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia a 08 de junho de 2022, por

volta de 15h30min, na Rua Doutor José de Moura Resende, 526, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, os acusados, em comparsaria, caracterizada pelo vínculo subjetivo e homogeneidade de desígnios, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, o veículo JEEP/COMPASS, 2017, cinza, placas GIZ7A41, bem como diversas cédulas antigas (de colecionador) e dinheiro em espécie, tudo de propriedade de Roberto Andrade Milan.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, OTÁVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, já qualificado, conduziu o veículo Toyota/Corolla, placas FFF0377, ciente de sua origem criminosa, conforme BO BK7923/2022.

O aditamento foi recebido (fls. 345/346).

Os acusados foram citados em audiência (fls.391/393), apresentadas respostas, foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas vítima e testemunhas, sendo os réus interrogados ao final.

Pelo Ministério Público foi requerida a condenação, nos termos da denúncia. A defesa do réu Otavio formulou requerimentos relativos à fixação da pena com a detração penal. A defesa do réu Matheus pugnou a absolvição por falta de provas, o afastamento das qualificadoras e formulou pedidos favoráveis em sede de aplicação de pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 04/09), pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14 e 15/16), laudo de fls. 169/192, 259/266, 276/281, 282/300, boletim de ocorrência (fls. 306/307, 308/317), bem como pela prova oral coligida.

Inconteste a autoria.

Roberto, vítima, relatou que estava em seu trabalho, por volta das 16 horas, quando um vizinho ligou dizendo que tinha visto muitos policiais em frente à sua casa e no quintal. Constatou a informação pelas câmeras e viu que o seu Jeep não mais estava na garagem. A vaga estava vazia e por outras câmeras constatou a porta da frente aberta. No local, ao entrar em sua casa, tudo estava no chão, armários documentos revirados. Reviraram tudo, jogaram tudo no chão e nem conseguiu ver se tinham subtraído alguma coisa. O notebook foi encontrado no piso de baixo, algo no quintal, mas fora o carro, não constatou a subtração de outro objeto grande. Registrou a ocorrência e não mexeu em nada para que fosse feita a perícia. O carro foi recuperado com os dois pneus da frente estourados. O cabo informou que eles tentaram pular a ilha entre as pistas, bateram na guia, estouraram os pneus e abandonaram o carro, tentando uma fuga a pé. Viu pelas câmeras que tentaram arrombar o portão social, que não conseguiram, pois havia um cadeado. Um subiu no ombro do outro e pulou para dentro, de dentro ele quebrou o cadeado e entraram mais outras duas pessoas. Então ficaram 3 no quintal e um quarto no Toyota preto que estava junto ao portão. A viatura parou, os policiais olharam com auxílio do farolete, ficaram aguardando aparecer o dono do Corola. O Jeep da vítima saiu normalmente, o portão até foi fechado, sem pressa alguma. Estavam os dois deitados no banco e outro dirigindo. Quando o carro saiu, o Toyota preto saiu rapidamente, acompanhando-o. Eles ainda passaram por uma porta ferro de correr que dá acesso à cozinha. Na cozinha tem uma outra porta que dá para a copa. Tiveram que arrombar as

duas portas, e um vitrô. O prejuízo se deu em torno de dez mil reais, aproximadamente. Subtraíram objetos de estimação. Recuperou uma corrente, um anel e um broche.

Caio, policial militar, relatou que estavam de serviço, em patrulhamento pelo bairro Caxingui, com vistas a carros produto de ilícitos, viram um provável veículo e ao consultar as características, constatou que o chassi era diverso daquele referente à placa. Foi solicitado o apoio e os ocupantes do automóvel foram abordados em outro local. Não perdeu a visão do veículo e ao realizar a abordagem, viu um dos indivíduos descer e se evadir para a mata próxima. O sargento o perseguiu e foi abordado na mata, onde no veículo do qual ele saiu, que era de produto de ilícito foram encontrados pertences da casa também. O Jeep saiu da casa onde o carro estava estacionado de frente. Foi outra equipe que o abordou. O acusado que está no CDP Pinheiros estava com o Corola. Ele disse que havia corrido porque se assustou. Indagado o que estava fazendo ali não soube informar. Não chegou a ver quem era o dono do Corola, que informou que já havia sido ressarcido.

Wellington de Santana Neves, policial militar, relatou que na ocasião dos fatos, em junho, estavam patrulhando uma rua na região do bairro do Caxingui quando depararam com o veículo cujas características eram compatíveis com automóvel envolvido em outros furtos na região. Os sinais identificadores apresentaram irregularidade. Ao chegarem outras viaturas, o automóvel em empreendeu fuga. O rapaz desembarcou e foi detido. Ao retornar à residência onde estava parado, constatou-se que a casa havia sido invadida, estava revirada. Havia sido feito contato com o proprietário que informou que a casa foi furtada. Ao constatar que as características do automóvel não correspondiam ao emplacamento, da casa saiu outro veículo, conduzido por uma pessoa. Pôde ver que o automóvel que deixou a residência era ocupado por um motorista.

OTÁVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS não tem condenação criminal anterior. Relatou que estavam furtando a residência quando a viatura chegou. Foram abordados. O carro estava estacionado de 4 a 5 casa ao lado. Os demais saíram da residência e ligou o carro e seguiu para outro lado. Entrou em rua sem saída, até que saiu do carro e foi abordado. Não sabe como ingressaram na casa. Estavam em sua companhia Matheus, Neguinho e Banguelinho.

MATHEUS HENRIQUE SOUZA LEMOS confessou que por volta das 2 ou 3 horas, salvo engano, o acusado e um amigo, passaram e viram a residência. Seu amigo havia entrado e se dirigia até o fundo da casa, viu o carro aberto e entrou. Esperou o amigo vir, ele veio e entrou, disse que havia polícia, saiu com o carro. Não tem condenação criminal. Era Kleber o nome desse amigo e Otávio também atuou em sua companhia. Não conheciam a casa antes dos fatos.

Tem-se que a versão acusatória foi devidamente comprovada nos autos, não havendo de se falar em insuficiência probante ou em dúvida aptas a beneficiar os acusados.

Importante destacar a prova pericial.

No automóvel foram colhidos materiais para análise futura. Além disso, encontradas moedas antigas, duas placas veiculares, além de se constatar que as placas não eram correspondentes ao chassi do automóvel, tudo relatado pela prova técnica (fls. 169/192) .

Também foi examinada a residência, constatado o rompimento de obstáculo para ingresso no local.

O veículo pertencente à vítima (Jeep/Compass) foi encontrado pelos policiais militares. O policial relatou ter visto o automóvel da vítima deixando a

residência, sendo seguido pelo automóvel Toyota preto, que o acompanhou. Verificou-se que o Corolla era objeto de crime anterior (fls. 306/307). O policial Caio relatou que em tentativa de abordagem ao Corolla, indivíduos tentaram fuga para a mata. Ali foram capturados. O Jeep Compass saiu da residência onde o automóvel estava estacionado. O policial acompanhou o veículo Corolla que foi abordado com o rapaz que foi reconhecido em audiência. A vítima, por fim, confirmou o furto, declaração corroborada pelo laudo anexado aos autos.

Logo, a prova oral demonstrou a dinâmica dos fatos, verificando-se que além de terem entrado na residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram o Jeep Compass que lhe pertencia e que saiu ocupado por mais de um indivíduos, embora não tenham sido abordados naquele momento, esse veículo foi acompanhado por aquele Corolla, o qual ostentava placa diversa, contendo outras placas no interior e bens subtraídos, além de ter ocorrido a tentativa de fuga dos ocupantes, evidenciando-se ciência quanto à origem ilícita do bem, tanto pela existência de placas no interior como de bens subtraídos.

Assim, Otavio foi encontrado, apesar da fuga, em posse do automóvel objeto de crime anterior, Corolla, cuja abordagem se deu em função de ser compatível com denúncias anteriores, que de estaria envolvido em furtos.

Matheus, a seu turno, foi identificado ante a localização de impressão papilar na residência da vítima, onde o material foi coletado e o titular, identificado (fls. 252/255). A sua visita à casa da vítima não restou justificada.

Por fim, ambos confessaram a prática dos fatos.

Não se acolhe a negativa de Otavio quanto ao furto, posto que o automóvel saiu junto com o carro da vítima, acompanhando-o, evidenciando o liame subjetivo.

Quanto à receptação, os elementos de prova produzidos fazem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, incidindo na conduta criminosa que lhe é imputada. Afinal, além da tentativa de fuga, a apreensão das placas demonstram o dolo. Por fim, não apresentou qualquer justificativa para a posse do bem, além do fato de estar envolvido em um segundo crime no qual foi subtraído o automóvel.

Os policiais responsáveis pelo flagrante foram firmes e seguros, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento do policial apenas pela sua condição funcional, já que o simples fato de as testemunhas serem dos quadros da Polícia não invalida, por si só, seu depoimento.

Nesse sentido: “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278).

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova, e ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para essa posse comprometedora (RT 739/627), o que não aconteceu na hipótese em exame.

Nesse sentido, “Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Tem-se, por fim, que, apesar das oportunidades conferidas pela lei para tanto, o acusado não produziu provas de suas alegações, ônus que lhe competia, tornando certa a procedência da ação penal.

Passo à dosagem da pena:

Em relação ao réu Otavio:

Para o crime de furto.

Reconhecidas duas qualificadoras, uma delas serve para classificar o crime, a segunda para a fixação da pena acima do mínimo legal, ficando estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, reconhecida a reincidência ante a condenação proferida pela 14ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0000764-11.2015.8.26.0535, a qual compenso com a confissão.

Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Para o crime de receptação:

Fixo a pena-base no mínimo legal. Em segunda fase, considerada a reincidência, compenso-a com a confissão. Em terceira fase, nada há a ser considerado. Assim, a pena fixa estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Os crimes foram praticados em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, considerada a reincidência, quantidade das penas e prática de crimes sem violência ou grave ameaça.

Para o réu Matheus.

Reconhecidas duas qualificadoras, uma delas serve para classificar o crime, a segunda para a fixação da pena acima do mínimo legal, ficando estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. Em função da confissão, a pena é diminuída ao patamar mínimo, nos termos da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Considerada a primariedade técnica (fls. 399/400) e a quantidade de pena imposta, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por pena restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade, além de uma de multa, na forma a ser estipulada pela Vara das Execuções Criminais.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal, tratando-se de réus tecnicamente primários.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de CONDENAR os acusados:

- OTÁVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, dado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º,

incisos I e IV, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa; e

- MATHEUS HENRIQUE SOUZA LEMOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída, e 10 (dez) dias-multa, certo que a pena de multa será calculada pelo valor unitário mínimo.

Matheus respondeu ao processo em liberdade, podendo responder a eventual recurso nesta condição.

Para Otavio foi fixado o regime inicial semiaberto, sendo reincidente, não poderá apelar em liberdade. Permanecendo presentes os pressupostos para a prisão cautelar. Recomende-se à prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Ficam condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, observado o atendimento de um deles pela Defensoria Pública.

P.I.C.

São Paulo, 07 dezembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA